

# TOC1005

jefferson

## Conversazione

| Campo             | Valore                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice            | TOC1005                                                                                                                               |
| Tipo              | esame                                                                                                                                 |
| Durata            | 00:24:56                                                                                                                              |
| Partecipanti      | 2                                                                                                                                     |
| Rapporto          | asimmetrico                                                                                                                           |
| Moderatore        | yes                                                                                                                                   |
| Argomento         | fisso                                                                                                                                 |
| Anno              | 2018                                                                                                                                  |
| Punto di raccolta | TO                                                                                                                                    |
| Licenza           | CC BY-NC-SA 4.0 — <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</a> |

## Partecipanti

| Codice | Occupazione | Genere | Regione  | Età   | Titolo di studio |
|--------|-------------|--------|----------|-------|------------------|
| TO021  | stud        | F      | piemonte | 21-25 |                  |
| TO024  | intell      | F      | piemonte | 56-60 |                  |

## Trascrizione

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO021    | 0:05–0:11   | scusi professoressa se ho chiesto (per giu~) (.) quest'urgenza, solo che::, sto f~ facen[do delle visite, devo anche essere operata], quindi::,                                                                                                    |
| TO024    | 0:09–0:11   | [no, no, certo. certo].                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 0:11–0:14   | certo. [non c'è problema. non c'è pro]blema.                                                                                                                                                                                                       |
| TO021    | 0:12–0:14   | [è una situazione un attimo::],                                                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 0:15–0:22   | se:nta, (.) e:::h lei è frequentante, era presente il giorno fatidico, della [raccolta firme]?                                                                                                                                                     |
| TO021    | 0:21–0:33   | [no:, purtroppo no, perché lì:] (.) da lì, da u~ la settimana prima sono iniziati i miei proble[mi. quin]di::, infatti ho avuto: la stessa questione di penale. che l'ultimo giorno ha chiesto, solo che io ho avuto::, (.) [una serie di visite], |
| TO024    | 0:25–0:26   | [ah, ho capito].                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 0:31–0:33   | [va bene. non c'è problema].                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 0:34–0:35   | senta,                                                                                                                                                                                                                                             |
| TO021    | 0:35–0:39   | però:, se si ricorda, io ero in [prima fila. sì, sì sì].                                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 0:37–0:41   | [no, infatti, infatti mi ricordo] senz'altro, non c'è °problema.°                                                                                                                                                                                  |
|          | 0:42–0:53   | senta, (.) eh=m::h, vediamo un attimo. nel=eh, cor=so di::, sistemi. abbiamo dato una, certa, <importanza>, all'istituto del <trust=eh>.                                                                                                           |
| TO021    | 0:54–0:54   | °sicura[mente].°                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO024    | 0:54–1:01   | [allora] mi vuol spiegare, (.) che cos'è, e perché: abbiamo dedicato tutto questo spazio al trust.                                                                                                                                                 |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO021    | 1:02-1:16   | >allora<, il trust come ha detto lei è un istituto molto:: rilevante:, anche ai giorni d'o~, ai giorni nostri, e:h=m:h nell'ambito del=eh, del nostro corso però è rilevato, dal momento che, eh=ehm:: si collega all'utilità di quella che è l'equity.                                 |
|          | 1:17-1:33   | e::h, allora il trust è un:: (.) praticam~ un metodo attraverso il quale un soggetto, che:, e::h decide ma n~ n~ che vuole mantenere (u~) l'anonimato, decide di affidare:, l'e:h mh. i propri:: i propri beni, ad un altro soggetto. che diventa il trustee.                           |
|          | 1:33-1:44   | questo soggetto si deve comporta:re::, (.) secondo appunto, si deve comportare come trustee=ovvero non come vero e proprio proprietario, bensì come, (.) e:h, un curatore di questi beni.                                                                                               |
|          | 1:44-1:55   | e::h, questo:, (.) s~ si sviluppa quindi questo istituto, il problema è che il=e:h, common law non prevedeva:, una vera e propria, ehm: diciamo così,                                                                                                                                   |
| TO024    | 1:55-1:56   | [mh. (ma no~)]                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 1:55-1:59   | [e::h, non prevede]va una vera e propria:, ehm::,                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 2:01-2:12   | (u~) una tutela vera e propria. diciamo che:, eh=ehm:: al agli occhi del=e::h del common law, il trustee sarebbe stato semplicemente un vero e >proprio proprietario:rio<. di conseguenza, [si sviluppa],                                                                               |
| TO024    | 2:11-2:15   | [quindi], (.) che problema d~ di tutela c'era                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 2:16-2:16   | cioè,                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 2:18-2:19   | eh, [il pro~]                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 2:18-2:28   | [che] tipo di (.) conflitti potevano sorgere, che non trovavano soluzione equa, [di fron]te alle corti di common law.                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 2:26-2:27   | [(chiare~)]                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 2:28-2:37   | eh. il conflitto che può sorgere è che questo soggetto, qualificato come trustee:, si comportasse in realtà in maniera non non corretta,                                                                                                                                                |
|          | 2:37-2:45   | quindi, svolgesse l~ l::~ cioè si comportasse come se fosse il vero e proprio proprietario, e di conseguenza il common law non riusciva a trovare un rimedio vero e proprio.                                                                                                            |
| TO024    | 2:45-2:46   | ma, a tutela di chi                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 2:46-2:56   | a tutela del sogge~, del=eh, mh=del, e::h del fiducia~ cioè di colui che:, e::h=aveva::=mh (.) dato il via al trust. cioè del=e:h, del trustier,                                                                                                                                        |
|          | 2:56-3:00   | [no. (.) del del setl~ (.) del setl~ del trust].                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 2:56-3:01   | [no. settlor del trust, (.) ma], e:::h                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 3:01-3:12   | una volta che: il=eh settlor fosse morto, (.) non c'erano problemi che:, le corti di common law non potessero [risolvere]?                                                                                                                                                              |
| TO021    | 3:12-3:20   | [eh, però] ad esempio:, il=e:::h, il problema che si poneva: era nel caso in cui ad esempio un soggetto, decidesse di                                                                                                                                                                   |
|          | 3:20-3:38   | lasciare al trustee, e::h determinati beni, e::h per evi~, ad esempio per evitare che li dovesse gestire direttamente il figlio primogenito magari poco (.) e:::h abile nella gestione, ma comunque voleva garantire che il patrimonio si perpetrasse all'interno della sua di[nastia]. |
| TO024    | 3:37-3:37   | [perpe~]?                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO021    | 3:38-3:43   | s~ sì, si continua~ >cioè< eh=rimanesse comunque all'interno del=e:h, della propria dinastia. [di conseguen~]                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 3:43-3:44   | [allora <per]petuasse>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TO021    | 3:44-3:47   | si perp~ sì. si perpetuasse all'interno della sua                                                                                                                                                                                                                                       |
| TO024    | 3:46-3:48   | [che cos'è una dinas]tia?                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO021    | 3:50-3:59   | la sua discenden[za. sì. possiamo di]re una discendenza nel sen[so che appunto poteva evita:re] magari di=m::h e:::h                                                                                                                                                                    |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO024    | 3:51–3:53   | [discendenza].                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 3:54–3:56   | [la dinastia è una discendenza di re].                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 3:59–4:05   | di passare (.) il suo:: i suoi beni al figlio, magari li avrebbe voluti passare direttamente al nipote.                                                                                                                                                                                    |
|          | 4:05–4:22   | di conseguenza il trustee, anche nel momento, in cui, il (settle) of the trust eh=e::h venisse a m~ fosse venuto a manca:re, doveva continuare a comportarsi s~ secondo quel=eh, quei canoni e:h di rispetto dell'accordo, in modo tale che poi anche il nipote potesse rientrare nel=e::h |
|          | 4:23–4:29   | nella=m:h nella proprietà dei beni. di conseguenza, si inserisce xxx[x favore],                                                                                                                                                                                                            |
| TO024    | 4:27–4:39   | [ecco. come], allora (.) e::h chi non riceveva tutela dalle corti di common law, [era] il settlor (.) [prima (.) e poi]?                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 4:36–4:36   | [sì].                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 4:37–4:41   | [il settlore prima], e: (.) anche i suoi d~ [i::]:=m:h                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO024    | 4:41–4:41   | [co~]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 4:44–4:51   | n::=nel caso che lei m'(ha descritto sono i discen[denti. però, non in quanto discen]denti, ma in quanto come si chiamano,                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 4:47–4:49   | [sì. xxx i discendenti].                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 4:51–4:55   | benefi~==eh. (.) ulteriori beneficiar~ cioè beneficiari [del=eh di questo xx].                                                                                                                                                                                                             |
| TO024    | 4:52–4:52   | [ben~]                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 4:54–4:56   | [sì. i benefi]ciaries                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO021    | 4:56–5:10   | [e::h di conseguenza se e::h l'equi~ il=e::h, il tribunale dell'equity (.) e::h ha un ruolo molto importante. e proprio attraverso il trust, e:h=m::h assume, cioè ottiene anche il consenso e il favo:re.                                                                                 |
| TO024    | 4:56–4:57   | [mh].                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO021    | 5:10–5:20   | perché chiaramente:, il=eh=m:h (.) il tribunale dell'equity, ehm:: (.) giudica: attraverso quella che è una morale ed è un'etica.                                                                                                                                                          |
|          | 5:20–5:31   | infatti il=eh il cancelliere è colui=che: detiene: la la=m:h la moralità del=eh, del sovra:no. di conseguenza, attraverso questi criteri che possono sembrare comunque vaghi,                                                                                                              |
|          | 5:31–5:37   | si riusciva non, a contraddire il common law, perché equity follows the law abbiamo detto                                                                                                                                                                                                  |
|          | 5:37–5:41   | ma: e::h=m:h si si cercava di raggirare. [nel se~]                                                                                                                                                                                                                                         |
| TO024    | 5:41–5:44   | [no. raggira]re, [non è un bel termine=eh],                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO021    | 5:42–5:50   | [eh=ehm:: no. si::, si cer]cava di eh=trovare una soluzione che non fosse apertamente in contrasto (.) [con=eh il com]mon law.                                                                                                                                                             |
| TO024    | 5:49–5:50   | [ecco. quindi],                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 5:51–5:56   | nel caso del trust. (.) cosa vuol dire che equity follows the law.                                                                                                                                                                                                                         |
| TO021    | 5:57–6:04   | vuol dire, u~ un esempio potrebbe essere quello per cui. allora. se, un soggetto contrae un debito:, con un [altro, (.) ah].                                                                                                                                                               |
| TO024    | 6:03–6:09   | [no no. facciamo sempre] il caso del trust. no, che ci pone nell'ambito <della proprietà>.                                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 6:09–6:09   | sì.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 6:09–6:10   | no?                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 6:11–6:19   | e:::h (.) il=eh cancelliere, riconosce il di[rit]to di common law. (.) [in che co]sa?                                                                                                                                                                                                      |
| TO021    | 6:16–6:16   | [ric~]                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 6:17–6:18   | [esatto].                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 6:19–6:20   | [riconosce il diritto],                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO024    | 6:19–6:27   | [rispetto], (.) al=eh, cosa vuol dire tradu~ tradotto nel:: caso specifico del trust?                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 6:29–6:34   | riconosce che questo soggetto:, cioè il trustee::,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 6:34–6:35   | ehm::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 6:37–6:41   | svolge un ruolo che per il common law sarebbe quello di proprietà[rio].                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO024    | 6:41–6:44   | [cioè] riconosce che il [trustee, è],                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 6:43–6:46   | [riconosce, (.) che c'è (c~) sta]to un accor~ (>cioè<)=ric~ [e::h]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO024    | 6:45–6:48   | [titolare] at law [del be:ne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 6:47–6:48   | [esatto].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 6:48–6:57   | >riconosce< (.) il problema è che::, eh=m::h capisce che il trustee non si comporta secondo le etiche secondo la morale: secondo l'equi[tà::],                                                                                                                                                                                          |
| TO024    | 6:49–6:49   | [mh].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 6:57–6:57   | [mh],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 6:58–7:03   | di conseguenza decide di (.) ritenere che sia valido quello che dice il common law,                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 7:03–7:26   | infatti nel caso in cui il trustee venda il bene::, e::h il=eh, l'equity non richiede la restituzione del bene. e::h attua un ragionamento per cui pensa che i~ se il trustee ha venduto quel bene:, vuol dire che ha cercato di svolgere >magari in maniera migliore< far fruttare e::h in maniera migliore, quel b~ determinato bene. |
|          | 7:26–7:34   | di conseguenza continuerà a essere trustee (.) non dell'oggetto magari materiale, ma del suo valore:=e:h [e::h=m::h del denaro],                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 7:32–7:37   | [del denaro o:: del:] bene in cui ques[to denaro è investito].                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 7:35–7:39   | [o del bene in cui questo denaro è in]ve[stito. sicuramente].                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 7:38–7:46   | [ecco. ma come, ec]co. come fa (.) tecnicamente: (.) il cancelliere, a (.) garantire questo.                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 7:47–7:50   | cioè si rivolge al trus[tee e gli dice]?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO021    | 7:49–7:59   | [si ricor=de al trustee] e gli rico~ cioè=gli=m::h (.) >non è che gli rico~< gli impo~ e::h gli impo:ne:, di seguire questi criteri di equità. e an[che nel caso:],                                                                                                                                                                     |
| TO024    | 7:58–8:06   | [eh lei sa] come si chiama (.) il rimedio tecnico? cioè l'o:rdine che l'equity rivolge al privato?                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO021    | 8:07–8:10   | il=e::h (.) il de=e::h=m:h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 8:11–8:11   | de mor~,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO024    | 8:12–8:12   | no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 8:12–8:12   | no,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 8:13–8:13   | ehm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 8:16–8:16   | °inj=eh.°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO021    | 8:17–8:22   | il pre~, (.) e:h no, eh no [no no (pensavo di), l'in]junction. giusto.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TO024    | 8:19–8:20   | [è l'in]junction].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 8:22–8:25   | l'in]junction. [quin]di gli impone di com[portarsi],                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO021    | 8:22–8:23   | [sì].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 8:24–8:33   | [gli impone di co~] anche nel caso in cui ad esempio il=e::h=m:h si faceva anche riferimento al caso in cui questo:: questo s~ trustee vendesse (.) il bene,                                                                                                                                                                            |
|          | 8:33–8:36   | il bene (.) a titolo (.) gratuito,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 8:36–8:46   | il bene che ve[niva venduto. quindi, (.) eh=ehm:: dona~ eh do]nasse (.) questo bene quindi attraverso una::: [un (t~) lo trasmettesse a titolo gratui]to,                                                                                                                                                                               |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO024    | 8:37–8:40   | [cioè. quindi. vendesse, (.) non è venduto].                                                                                                                                                                                            |
|          | 8:41–8:41   | [eh].                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 8:43–8:46   | [lo trasmettesse a titolo gratuito].                                                                                                                                                                                                    |
| TO021    | 8:46–9:01   | e::h la soluzione era che il nuovo acquiren~ i~ i~ il nuovo, m:h beneficiari~ [in questo c~ sì, diciamo ac~ titola:re acquirente di questa::] (.) di questa donaz~ di questa donazione, pote~ e::h ri~ (.) ricoprì il ruolo di trustee. |
| TO024    | 8:51–8:55   | [no. il nuovo titola:re. titolare non è °beneficia~°]                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 9:01–9:07   | quindi di conseguenza, ehm:: (.) quella appunto che noi diciam~ che si di[ce equity follow the law],                                                                                                                                    |
| TO024    | 9:06–9:08   | [e quindi rivolge] l'injunction a chi.                                                                                                                                                                                                  |
| TO021    | 9:09–9:11   | a c~ al nuo[vo::, al nuovo:: acquirente].                                                                                                                                                                                               |
| TO024    | 9:10–9:11   | [al nuovo acquirent]e.                                                                                                                                                                                                                  |
| TO021    | 9:12–9:13   | assoluta[mente].                                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 9:12–9:24   | [senta. tra] l'altro (.) e::h ques=to e::h strumento dell'injunction rappresenta una grande novità nel diritto inglese, no, equity acts in personam.                                                                                    |
|          | 9:25–9:28   | perché (.) i giudici di common law non possono.                                                                                                                                                                                         |
| TO021    | 9:29–9:33   | <sì>. sì. (.) no eh (.) sì. ch~ eh=[m::h]                                                                                                                                                                                               |
| TO024    | 9:32–9:37   | [posso]no dare a qualcuno degli ordini di fare i giudici di common law?                                                                                                                                                                 |
|          | 9:38–9:42   | lei s~ (.) non so se ha presente qual è il rimedio                                                                                                                                                                                      |
|          | 9:44–9:48   | con cui il giudice di common law può dare degli ordini.                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 9:48–9:50   | il precip~ [e::h]                                                                                                                                                                                                                       |
| TO024    | 9:50–10:02  | [eh] beh. questo è un anti[co writ (.) in capite. sì]. e::h però è:: [ormai obsoleto. ecco. no. in]=eh (.) anche (.) voglio dire (.) oggi.                                                                                              |
| TO021    | 9:52–9:55   | [e:h, (.) il praecipe quod reddat. (.) eh].                                                                                                                                                                                             |
|          | 9:56–9:59   | [è ancora precat~ sì è ancora s~ ehm::]                                                                                                                                                                                                 |
|          | 10:03–10:09 | ehm:: (.) sì abbiām superato la fase dei writ, l'abolizione delle [forme::]                                                                                                                                                             |
| TO024    | 10:08–10:12 | [sì, noi stiamo parlan]do in realtà di un e::h prerogative writ.                                                                                                                                                                        |
|          | 10:13–10:16 | uno dei prerogative writ è un ordine.                                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 10:17–10:18 | ed è l'habe~, l'[e::h]                                                                                                                                                                                                                  |
| TO024    | 10:18–10:26 | [no] beh. anche quello [se vuo]le è un ordine speci[fico. invece, (.) e::h è un] ordi[ne (.) generale:],                                                                                                                                |
| TO021    | 10:19–10:20 | [sì].                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 10:21–10:23 | [sì. l'habeas corpu~, eh].                                                                                                                                                                                                              |
|          | 10:24–10:34 | [è quello per cui], (.) eh sì perché s~=eh è l'ordine per cui >ad=esem~< l'habeas corpus è l'ordine per cui:: la corte de~=il=e:h il common law prevale sull'equi~ cioè, [e::h]                                                         |
| TO024    | 10:33–10:35 | [no]. cos'è l'habeas corpus?                                                                                                                                                                                                            |
| TO021    | 10:37–10:46 | che si prese~ >ciò<=che::=mh. (.) [e::h è un ordine ri]volto:: all'eq~ e::h rivolto al common law, in caso di, l'habeas corpus non è [xx]                                                                                               |
| TO024    | 10:39–10:40 | [è un o:rdine rivolto],                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 10:45–10:51 | [l'habeas] corpus è un prerogative writ. quindi appartiene ai giu[dici di common law].                                                                                                                                                  |
| TO021    | 10:50–10:52 | [appartiene ai giudi]ci [com]mon law,                                                                                                                                                                                                   |
| TO024    | 10:52–10:52 | [e],                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 10:52–10:55 | e i giudici di common law ordinano che co[sa? a chi].                                                                                                                                                                                   |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO021    | 10:55–11:00 | [che si presenti], (.) che si presenti il soggetto:: che::=è stato in-crimin~ e::h                                                                                                                                                    |
|          | 11:02–11:05 | che è stato t~e::h imprigiona~ cioè=[è imprigionato].                                                                                                                                                                                 |
| TO024    | 11:03–11:17 | [imprigionato. cioè che]=è: detenuto. che è [priva]to della (.) [della li]ber[tà. (.) ecco ma], eh=è un=eh mi scu[si] (.) è un ordine che viene dato al soggetto imprigio[nato? (.) a chi viene dato].                                |
| TO021    | 11:06–11:07 | [sì].                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 11:07–11:08 | [della propria libertà].                                                                                                                                                                                                              |
|          | 11:09–11:10 | [(per quello che si presente)]                                                                                                                                                                                                        |
|          | 11:11–11:12 | [sì].                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 11:15–11:20 | [no::, no=no:. assolutame~ all'e~]. al=e::h (.) all'eq~ [a::]                                                                                                                                                                         |
| TO024    | 11:19–11:21 | [ma no. a chi] verrà dato? (.) cioè,                                                                                                                                                                                                  |
| TO021    | 11:21–11:23 | a chi ha imprigionato il s~                                                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 11:23–11:32 | eh certo. a quel (.) autorità pubblica, (.) [che: toglie, (.) che che] ha in detenzione il sogget[to]. mh,                                                                                                                            |
| TO021    | 11:27–11:30 | [che ha deciso di imprigionare, (.) che toglie quindi il=e::h]                                                                                                                                                                        |
|          | 11:32–11:32 | [sì].                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO024    | 11:33–11:49 | in~ invece quindi questo è un ordine, lei [ha ragione], però è un ordine (.) [dal contenuto] predeterminato. [ordino che venga] fatto comparire di fronte a me (.) un soggetto privato della libertà, [perché io] possa veri[ficare], |
| TO021    | 11:36–11:36 | [sì:],                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 11:38–11:39 | [sì. di un::]                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 11:40–11:42 | [e::h=mh]                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 11:47–11:47 | [sì].                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 11:49–11:54 | [PERCHÉ IO POSSA VERI]FICARE che effettivamente ci siano i requisiti per privare il soggetto della liber[tà].                                                                                                                         |
| TO024    | 11:53–12:08 | [e]satto. [invece] un ordine generale di fa:re, che di volta in volta (.) avrà un contenuto il contenuto appropria[to, (.) quello della] corte suprema per esempio nel caso marbury contro madison.                                   |
| TO021    | 11:54–11:55 | [no certo].                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 12:02–12:04 | °[ma, e::h]°                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 12:11–12:13 | ah beh, sì. il caso::                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 12:16–12:18 | il manda~ (.) il mandamus?                                                                                                                                                                                                            |
| TO024    | 12:18–12:29 | il manda[mus]. ecco. quindi è un o:rdine di fa:re, che [però che differenza (c'è)] tra l'injunction (.) e il mandamus. l'injunction l'ordine di fare del cancelli[ere],                                                               |
| TO021    | 12:19–12:20 | [sì].                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 12:22–12:24 | [di fa:re qualcosa].                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 12:29–12:32 | [eh]. t~ innanzitutto è del cancelliere, [e: il]=e:h=[m:h]                                                                                                                                                                            |
| TO024    | 12:30–12:31 | [sì].                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 12:31–12:32 | [e] e poi?                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 12:34–12:36 | il mandamus a chi è rivolto.                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 12:37–12:41 | e::h (.) il mandamus °a chi è rivolto°                                                                                                                                                                                                |
|          | 12:42–12:47 | no. all'autori~ (.) [all'autorità. alla pubblica autorità. in]vece in quell'altro cas~, no. [certo].                                                                                                                                  |
| TO024    | 12:43–12:45 | [a una pubblica autorità].                                                                                                                                                                                                            |
|          | 12:47–12:53 | [eh]. cioè, i giu[dici] di common law non possono ordinare niente ai priva[ti. solo],                                                                                                                                                 |
| TO021    | 12:48–12:48 | [sì].                                                                                                                                                                                                                                 |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO024    | 12:51–12:54 | [ai priva~ ai] soggetti:: ai singoli soggetti. no. è chiaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 12:55–12:55 | mh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 12:55–13:07 | e::h, senta, e quindi. e::h benissimo, abbiamo parlato del trust, (.)<br>e::h eh perché nel corso di sistemi il trust ha tutto questo spazio<br>quindi?                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TO021    | 13:08–13:12 | PERCHÉ innanzi~ vabbè. e::h [in generale::]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO024    | 13:10–13:13 | [cioè. che motivi didat]tici ci sono se[condo lei].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 13:13–13:37 | [eh. il motivo] didat~ e:h >probabilmen<=te:: e il=e::h poi<br>l'interes~ cioè e:h il la il favore che il trust=eh (.) ha suscitato<br>nei confronti dell'equity. perché l'equity l'equity si rivela come<br>un metodo. che poi verrà contrastato perché viola quella che è la<br>certezza del diri:tto che chiaramente: e::h i criteri della morale e<br>dell'etica sono dei criteri molto labili e va[ghi]. |
| TO024    | 13:36–13:37 | [mh],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TO021    | 13:37–13:57 | però indubbiamente: introduce appunto: un concetto per cui n~ non<br>ci si ferma al=e:h semplice contra~ al~eh semplice contra:tto >(nel<br>xx giuridico)< bensì si fa riferimento anche a quello che c'è sotto.<br>cioè che ci può essere un accordo:, basato anche su dei rapporti::<br>appunto come il trust.                                                                                              |
| TO024    | 13:57–14:03 | sì. diciamo che il trust ha determinato il successo della corte di eq-<br>uity, (.) [giustissimo].                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TO021    | 14:02–14:13 | [e poi (.) an]cora >ai giorni d'oggi< il truste è:: molto u~ è è:<br>un=e::h (.) è un istituto molto usato che ha preso:: piede appunto:<br>un istituto non: ovviamente di tradizione:: [ehm::]                                                                                                                                                                                                               |
| TO024    | 14:12–14:16 | [eh. e e di co]sa (.) cosa viene (.) per cosa viene usato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO021    | 14:17–14:24 | eh. nel caso in cui i soggetti non vogliano comparire:: eh quindi<br>vogliamo: mantenere una sorta di anoni[mato:], ehm:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO024    | 14:22–14:23 | [oppure]?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 14:25–14:28 | o sono delle concessio:ni ap~ [sono::]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 14:27–14:32 | [o anche per] la difesa dei: soggetti:: (.) e:h [incapaci],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 14:31–14:38 | [difesa dei sog~] degli incapaci, quindi come nel caso=m:h l'esempio<br>poteva essere quello di questo pa:dre che [vuole evitare che::]                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TO024    | 14:37–14:44 | [sì, (.) beh. quello è e]=non era incapace [tecnicamente parlando.<br>era inaffidabile però invece, (.) proprio],                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TO021    | 14:39–14:50 | [NO. CERTO. PERÒ UN ESEMPIO potrebbe, esatto. potrebbe<br>essere il sog~ i~ il=e:h caso] di un soggetto (.) [di un GENITORE]<br>che ha un figlio inca[pace e vorrebbe evitare:: certo. come],                                                                                                                                                                                                                 |
| TO024    | 14:45–14:46 | [incapace. quindi è una m~]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 14:47–14:54 | [una misura di protezione. oppure], è un=eh un per=eh si usa nella<br>successio[ne],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 14:54–14:59 | [nelle s~] anche nel caso di successio:ni, no comunque è::=un is[tituto<br>molto importante].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO024    | 14:57–15:02 | [e::: senta. in ita]liano si dice no, normativa antitrust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 15:03–15:06 | quello è un ul[terio]re uso del trus[t=eh].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 15:04–15:04 | [ma],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 15:06–15:06 | [s~].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TO024    | 15:06–15:09 | si vuole evitare il l'uso del trus[t=eh],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 15:08–15:11 | [PERÒ trust] è cartel~ è in [materia economica].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TO024    | 15:10–15:19 | [è cartello in] materia socie[taria. ecco quindi (.) è un]=eh istituto<br>che u[no deve] sapere almeno [che cos'è. ecco].                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 15:12–15:15 | [sì. in materia s~ sì. societaria economica. sì è una],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO024    | 15:16–15:17 | [CHE].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 15:17–15:20 | [sì. sì sì sì. no]. assolutamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 15:21–15:30 | benissimo. e:: m::h invece mi vuole dire qualcosa della scuola storica del diritto? passando a un'altra:=mh (.) tradizione?                                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 15:31–15:31 | giu[ridica].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 15:31–15:35 | [allora] scuola storica del diritto::,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 15:38–15:39 | e::h,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 15:40–15:50 | se non erro, (.) ora non vo~ sono un momento:: (.) [>confusa< però:: stavo riflettendo] la scuola storica del diritto ehm::                                                                                                                                                                                                                     |
| TO024    | 15:44–15:47 | [sì sì. ci pensi. pensi un °attimo.°]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 15:50–15:57 | mi rico~ (.) è quella che si ricollega anche: al=e:h romanticismo storiografico? [esatto, o]kay. no perché:: esat~.                                                                                                                                                                                                                             |
| TO024    | 15:55–15:55 | [certo].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO021    | 15:57–16:05 | allora. ehm:: (.) noi sappiamo che e::h diversi studiosi, a partire:: e:h dallo stesso rene david,                                                                                                                                                                                                                                              |
| TO024    | 16:05–16:17 | e:h suddividono in grandi famiglie di conseguenza una delle grandi suddivisioni delle grandi tematiche, è stata quella della divisione ehm: inizialmente netta tra common law e: civil law.                                                                                                                                                     |
|          | 16:17–16:24 | ehm: ovviamente questa divisione al giorno d'oggi non è e:h più: abbracciata, nel senso che: e::h no~ (v~) [>cioè< non è più]                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 16:24–16:30 | [sì. ma e::h] non mi faccia una premessa così ampia. [se no non arriveremo mai alla scuola storica].                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 16:27–16:38 | [no. diciamo, no. diciamo che appunto non è una::] al giorno d'oggi questa premessa, non è: non è così:: non è (.) diciamo. non è accettata in termini così netti.                                                                                                                                                                              |
|          | 16:38–16:43 | di conseguenza la scuola storica si inserisce soprattutto nell'ambito degli storici inglesi,                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 16:44–16:47 | i quali, (.) [del romanticis]mo storiografico::,                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 16:45–16:46 | [no].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 16:48–16:54 | guardi che il romanticismo sì c'è il romanticismo inglese. ma i campi-<br>oni del romanticismo sono i tedeschi.                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 16:55–17:16 | a:h perché eh=m:h io mi ricordo ah un riferimento al romanticismo storiografico per cui ad esempio il=eh il common law e ci~ ehm:: gli storici inglesi sottolineavano nettamente la profonda divisione tra quella che è il common law e il civil law, e:h proprio e:h partendo dalla storia. >cioè< ritendendo che gli=ven~ gli eventi storici, |
| TO024    | 17:17–17:30 | e::h=mh (.) che avevano dato il via appunto: a:: (.) a tutto ciò che riguarda l'inghilterra, erano nettamente differenti rispetto a tutti gli altri e::h l~ l~ rispetto a tutta=l'al[tre concezioni],                                                                                                                                           |
|          | 17:29–17:36 | [(quell~) a volte lo pen]sano anche i francesi dei [tedeschi, i tedeschi dei francesi, gli italiani degli inglesi]. (.) [(no?) certo].                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 17:31–17:35 | [sì. esatto. sì esatto. ehm::]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TO024    | 17:35–17:39 | [sì. no. (.) però avevo] fatto riferimen[to:: a quello. scusi eh].                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 17:37–17:44 | [certo. (.) certamen]te. c'è un rife~ cioè (.) [questo legame tra la storia e il diritto].                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO021    | 17:40–17:50 | [cioè il riferimento per cui (.) ques~ (.) esatto gli ing]lesi in particolare >mi ricordo< cercavano di sottolineare particolarmente questa dis~ questa netta distinzione,                                                                                                                                                                      |
|          | 17:50–18:05 | che poi è una distinzione ovvia nel senso che: se: da un=e:h da un evento storico da un particolare evento storico può discendere una conseguenza, è ovvio che un evento successo in inghilterra potrà essere diverso da uno di quello, da u[no:: successo in=n in francia].                                                                    |



| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO024    | 18:03–18:10 | [sì. è talmente ovvio che può essere] insignificante. [cioè bisogna] trovare [gli eventi (.) significativi].                                                                                                                                                                                                                       |
| TO021    | 18:06–18:07 | [esatto].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 18:08–18:11 | [(g~) di. trovare degli eventi significa]tivi. [sì].                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO024    | 18:11–18:24 | [pe]rò la s~ quando si parla di scuola storica, si fa riferimento (.) a=eh quel=eh momento del pensiero giuridico tedesco (.) che è segnato dalla personalità di von savigny.                                                                                                                                                      |
| TO021    | 18:26–18:28 | a:h. s~ e::h=allora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 18:29–18:34 | e::h °von savigny.° (.) per=a::nche la ricerca dello spirito del po~                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO024    | 18:35–18:36 | certo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TO021    | 18:36–18:54 | sì. allora, von savigny (in~) emerge come:: come figura, sicuramente molto importante nell'ambito >della dottrina tedesca< innanzitutto perché (.) contrasta la concezione di thubaut, il quale riteneva mosso anche da un sentimento patrio~ patriottico di: e::h voler=eh subito e::h                                            |
|          | 18:55–19:02 | di dover fornire subito: la:: la germania di:: di una codificazione di un codice. e in realtà von [savigny],                                                                                                                                                                                                                       |
| TO024    | 19:01–19:08 | [in che e]poca siamo. perc~ per capire bene il=e::h le implicazioni di queste proposte.                                                                                                                                                                                                                                            |
| TO021    | 19:08–19:09 | siamo nel=e::h,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 19:10–19:17 | grande epoca, e:h non è che chieda: le date di: °pubblicazione dei: del[le opere°]                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 19:16–19:18 | [dicias~ e::h] (.) diciassettesimo sec~                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TO024    | 19:18–19:26 | eh. diciassettesimo secolo sarebbero stati come dei:: (.) preveggenti a:: (.) [accapigliarsi sui codici].                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 19:24–19:26 | °[ah no. perché poi se:]°                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 19:29–19:39 | eh perché sì abbiamo già:: gli esperim~ a~ milleottocentoquattro~ [x mille:: al=eh all'inizio del q~ dell'ottocento. per]ché abbiamo già l'influenza fran[cese del codice:],                                                                                                                                                       |
| TO024    | 19:33–19:36 | [sì. all'inizio del quattro~ dell'ottocento].                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 19:38–19:48 | [il problema in pra]tica è se aderire alla e::h (.) [mitologi]a francese [a tutta l'idologia francese del codice oppure no].                                                                                                                                                                                                       |
| TO021    | 19:43–19:44 | [sì. se aderire alla grande],                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 19:45–19:54 | [esatto. che:: (.) la cui data] significativa è il milleottocentoquattro [con l'intro]duzione del=eh code del codice napoleonico,                                                                                                                                                                                                  |
| TO024    | 19:51–19:51 | [mh].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TO021    | 19:54–20:13 | o:: oppure no. e in questo caso thibaut ehm:: si ri~ si rivelò essere mosso da un profondo sentimento: >diciamo così patriottico< ma si può dire che in realtà: questo non era supportato da delle basi poli~ >cioè< diciamo da una struttura poli:tica. non=e:h non c'erano le basi appunto per dare il via ad una codificazione. |
|          | 20:14–20:33 | e infatti viene profondamente criticato da von savigny, (.) e::h il quale ritiene che <prima> di una codificazio:ne:, è necessario che si ricerchino quei criteri e quelle me~e::h quei criteri sistematici e metodologici, e si ricerchi lo spirito del=eh del popolo. il=eh volks-geist?                                         |
| TO024    | 20:35–20:46 | senta e::h il=e:h e::h e~ effettivamente e~ esistevano dei problemi di tipo istituzionale all'adozione di un codice per tutta la germania. però,                                                                                                                                                                                   |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 20:46–21:05 | e::h=m:h nel:=la prospettiva (.) del=e:h=ideologia codicistica non era nemmeno un=e:h ostacolo insormontabile sarebbe bastato che tutti o quasi gli stati tedeschi [adottassero un codice] perché il codice di per sé?                                                                                      |
| TO021    | 21:02–21:03 | [sì. riuscissero:],                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 21:06–21:08 | eh. sì. p~ e::h=[m::h]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO024    | 21:08–21:13 | [eh] a~ a~ rispondeva a queste caratteristiche che erano tanto lodate in francia.                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 21:13–21:14 | cioè?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TO021    | 21:15–21:23 | eh una (.) una::: razionalizzazione, una:: sis~ m::h un metodo sistematico attraverso cui ordinare::                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 21:23–21:26 | più che [sistema]tico razio[nale, e universale].                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TO021    | 21:23–21:24 | [ehm:].                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 21:24–21:27 | [ra~, sì. razionale, e univer]sale.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 21:27–21:33 | che sicuramente diventa: >cioè< in francia è reso possibile da quella che è la rivoluzione francese.                                                                                                                                                                                                        |
|          | 21:33–21:39 | quindi >la rivoluzione francese< che ha delle spinte e::h=m:h (.) verso,                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 21:39–21:40 | °scusi un at~°                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 21:42–21:49 | sì. e:h non=e:h bisogna segnare tutto sulla carta, perché non riesco a entrare nel=e:h computer ((verso_altra_persona))                                                                                                                                                                                     |
|          | 21:49–21:54 | intanto la prossima o il prossimo sono questi. ((verso_altra_persona))                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 21:54–22:01 | di:: e::h=mh (.) ma~ (.) poten~ (.) ah no. aspetta. p, (.) quindi è e:h rossi giulia ((verso_altra_persona))                                                                                                                                                                                                |
|          | 22:03–22:15 | ti fai dire cosa portano. °questo qua° è una specie di musulmano. (.) sì. ti fai di:re se portano diritto penale o:: la sharia:, quella della donnini ((verso_altra_persona))                                                                                                                               |
|          | 22:16–22:20 | fattelo dire da loro. ma xx saranno <onesti> ((verso_altra_persona))                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 22:21–22:23 | quindi (.) chiami poi questa. ((verso_altra_persona))                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 22:26–22:26 | mi dica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO021    | 22:28–22:29 | e:::h                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 22:34–22:41 | e::h sì. e::h stavamo dicendo appunto: e::h su mode~ cioè se essere influenzati da un model[lo:: milleottocentoquattro].                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 22:39–22:45 | [ecco. quindi questa idea del] codi[ce <universa::le> e raziona:le].                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO021    | 22:41–22:48 | [quindi la razionalizzazione di un codice universale che (.) ma anche] l'idea di un codice che sia: comple~ >cioè< che sia completo:,                                                                                                                                                                       |
|          | 22:49–22:57 | e::h=m:h che non abbia lacune, cosa che in realtà si si veda e:::=è un'operazione praticamente impossib[ile come nel caso:::]                                                                                                                                                                               |
| TO024    | 22:55–22:58 | [sì. questo lo vedono in] (.) certo.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO021    | 22:58–23:10 | nel caso del code napoléon per quanto venga:: e:h=m:h (o~) ostentata la sua completezza, in realtà sono evidenti lacune in merito di colpa, in merito del buon costu:me, [dell'ordine],                                                                                                                     |
| TO024    | 23:09–23:16 | [però diciamo] che questo difetto von savigny non lo enfatizza.                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 23:16–23:40 | cioè non è che dice, no non facciamo il codice perché tanto il codice è per sua natura incompleto:, e così via no, dice no. non facciamo il codice perché quello che si dice del codice cioè che sia (.) lo strumento per=e:h come dire::=e:h cristallizzare un diritto razionale universale (.) è fal[so]. |
| TO021    | 23:39–23:40 | [eh, sì].                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO024    | 23:42–23:44 | cos'è il diritto per von savigny,                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 23:49–23:53 | eh il diritto per v~ >abbiamo detto< von savigny                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 23:54–24:05 | von savigny, s:=i:: s~ si si occupa della ricerca di una:: di un metodo di una sistemazione dello spirito del po:polo:. (.) e::h=m::h                                                                                                                                                       |
| TO024    | 24:08–24:09 | va bene, ventisei.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 24:09–24:10 | ah, grazie.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO024    | 24:11–24:15 | il trust era molto meglio che la scuola storica eh,                                                                                                                                                                                                                                         |
| TO021    | 24:14–24:15 | ((ride))                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 24:15–24:22 | e::h il trust mi era part~ mi era interessato particolarment~. cioè, come tutto però:: mi era rimasto particolarmente impresso.                                                                                                                                                             |
|          | 24:23–24:23 | e:h,                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 24:23–24:35 | lei è verdi [giuliana vero, (.) sì. met]ta la firma. e poi:: io li devo oggi non funziona il=e:h la registra[zione elettronica (.) co]munque sp~ cercherò di concentrarmi.                                                                                                                  |
| TO021    | 24:24–24:26 | [sì, ehm qua::: m:h].                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 24:31–24:33 | [ah. ((ride)) okay].                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 24:35–24:36 | >vabbè<. gra[zie mille].                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 24:35–24:39 | [auguri allora] per=[eh le:: i suoi esami].                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 24:37–24:53 | [eh no ma infatti era l~ era l'ultimo] esame, e proprio [per=eh, sì no xx sì sono riusciti]ta a dare tutto, oltretutto la scorsa settimana ho dato penale, e::: av~ ho dov~ >cioè< essendo martedì ho tutti questi controlli, ho dovuto di nuovo chiedere [se: potevo passare, (.) sì. sì]. |
| TO024    | 24:40–24:42 | [ah bene. è riuscita a dare tutto]?                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 24:50–24:53 | [vabbè adesso:=e::h complimenti ec]co.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO021    | 24:53–24:55 | gra[zie. arriver]ci.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 24:54–24:55 | [arrivederci].                                                                                                                                                                                                                                                                              |